

0015674-04.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... Justiça neste sentido:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA." (HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0015674-04.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0015674-04.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCIANO DE SOUSA BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LUCIANO DE SOUSA BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal (por duas vezes), c.c. 71 do mesmo Codex e ELAINE APARECIDA GONÇALVES, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, c.c. artigo 29 do mesmo Codex, porque segundo a denúncia, no dia 19 de novembro de 2012, por volta das 14h30, no estacionamento do Shopping Aricanduva, localizado na Avenida Aricanduva nº 5555, Aricanduva, nesta cidade e comarca da Capital/SP, o réu LUCIANO obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Osvaldo Epifânio da Silva, mediante ardil. Consta, ainda, que na mesma data e local desta cidade e comarca da Capital/SP, no período vespertino, após os fatos acima descritos, no pátio do estacionamento do Shopping Aricanduva, localizado na Avenida Aricanduva nº 5555, Aricanduva, os réus LUCIANO e ELAINE, agindo em concurso e com identidade de propósitos, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Rosaldo Gomes da Silva, mediante o ardil e o artifício a seguir descritos.

Determinou-se o processamento do feito em relação aos acusados por decisão

proferida em 10 de agosto de 2017 (fls. 233/235).

Citada a acusada ELAINE (fls. 268), em audiência realizada em 24 de outubro de 2017, rejeitou a proposta oferecida pelo Ministério Público de suspensão condicional do processo, ocasião em que, recebida a denúncia, foi apresentada resposta à acusação e designou-se audiência de instrução debates e julgamento. Ao cabo da instrução, sobreveio a sentença condenatória de ELAINE (fls. 340/348) devidamente processada e julgada na ação penal sob nº 0034749-39.2013.8.26.0050.

A fls. 283, determinada a citação do acusado LUCIANO por edital após não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente.

Citado por edital (fls. 282/283), o acusado deixou de comparecer em juízo para formalizar sua citação pessoal, bem como não constituiu defensor para oferecer resposta escrita, decretando-se sua revelia, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, por decisão de 22 de janeiro de 2018 (fls. 301/302).

A fls. 431 determinou-se o desmembramento do feito em relação ao acusado LUCIANO.

A fls. 469 o acusado foi citado e notificado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 473/474).

A decisão de fls. 475/477, de 12 de abril de 2021, revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional e não sendo o caso de suspensão condicional do processo, manteve o recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2022.

Na audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e ao final o réu foi interrogado.

A fls. 514/515 o réu constituiu advogado.

Encerrada a instrução, a acusação requereu condenação do réu nos termos da denúncia (521/530).

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do réu por insuficiência probatória e subsidiariamente requereu a aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime aberto de acordo com o artigo 33 do Código Penal e ainda aplicação do artigo 77 do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Afirmou a denúncia, em síntese, que LUCIANO negociou com a vítima Rosalvo a venda de um veículo Ford/Ecosport pelo montante de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). A vítima Rosalvo recebeu o veículo após transferir parte do pagamento para a conta corrente da acusada Elaine, entregando para LUCIANO, um cheque administrativo com o valor restante, o qual também foi depositado na conta bancária da acusada ELAINE. Posteriormente, a vítima Rosalvo descobriu que aquele automóvel possuía registro de restrição por crime de estelionato cometido contra a vítima Osvaldo Epifânio da Silva, sendo o veículo apreendido e depositado em nome de Osvaldo.

A ação é improcedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos Boletins de Ocorrências (fls. 09/12, 17/19 e 38/40), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/15 e 20), pelo

Auto de depósito (fls. 21), pelos documentos (fls. 22/23, 28/35, 57/63), Termos de declaração (fls. 42/45, 46/49 e 157/158) , bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima Cássia Regina Severi Marciel, esclareceu que teve um talão de cheques inteiro furtado. Na época cuidava de sua casa e de seus pais e para agilizar andava com muita coisa na bolsa. Não tinha o hábito de passar naquela rua. Ouviu uma voz atrás de si "rodou rodou". Vieram duas pessoas. Um pegou a sua bolsa o outro nem lembra o que fez. Dentro da bolsa tinha um talão de cheques. Posteriormente soube da utilização de uma folha de cheque no valor de R\$ 37.500,00. Não foi só uma folha de cheque que foi usada. Teve outra de cerca de R\$ 21.000,00. O banco bloqueou o pagamento dessas folhas de cheque. Afirmou não conhecer Elaine Aparecida Gonçalves nem Luciano de Souza Brito.

Ouvida a vítima Osvaldo Epifânio da Silva esclareceu que levou o seu veículo Ford/EcoSport no Anhembi para vender. Segunda-feira, uma pessoa lhe ligou dizendo que queria comprar o carro. Estava pedindo R\$ 37.500,00. Ele disse que dava R\$ 37.000,00 e fecharam negócio. Foi ao Aricanduva com a esposa e o filho para levar o carro. Chegou lá o acusado se identificou como Osvaldo. Ele disse que o pai ia fazer uma TED. Entregou o carro e recebeu um cheque, que depois soube que era furtado. Passado um tempo depois veio uma pessoa na sua porta dizendo que havia comprado a Eco Esporte e que bateram no carro dele. Dai recuperou o veículo, porque não tinha passado o documento de compra e venda. Disse que o acusado é parecido com a pessoa que pegou seu carro. Tentou contato com o tal de Antonio que disse que a filha tinha sido roubada. Reconheceu ele na delegacia por fotografia. Viu várias fotografias no dia.

Ouvida a vítima Rosalvo Gomes da Silva disse que comprou um veículo Eco Esporte de uma pessoa que acha que se chamava Osvaldo. Foi no shopping Aricanduva procurar um carro. Achou esse carro e conversou com o dono. Disse que pagou R\$ 21.000,00 na agência e ficou de dar mais R\$ 11.000,00. Ele deixou o carro comigo. Confiei na palavra dele. Passado uns dias, repassou o restante do dinheiro e combinamos de ele passar o documento do carro num sábado. Foi atrás de fazer o seguro do carro. No primeiro dia não apareceu nada. No segundo dia que foi à seguradora constou que o veículo era produto de estelionato. Fui atrás dele e não consegui mais contato com ele. Perdeu tudo. Chegou a procurar a pessoa que era dona do veículo no documento e ele disse que caiu na lãbia do rapaz também. Acabou devolvendo o veículo para ele. Se recorda vagamente do rapaz. Parece muito que foi com ele. O primeiro depósito que fez foi na conta de uma mulher Elaine Aparecida, que era esposa dele. Fez o TED para a conta dele. O segundo TED foi para ele. Sofreu prejuízo de R\$ 32.000,00 No reconhecimento fotográfico apresentou uma primeira foto e não era o réu. A segunda foto que apresentou era ele.

A autoria, contudo, não restou comprovada.

Com efeito, foram trazidos aos autos os Autos de reconhecimento Fotográfico positivos de fls. 150/152 e 172/174.

Ocorre que, em juízo, as vítimas que teriam tido contato com o acusado, não conseguiram confirmar a autoria. A vítima Osvaldo disse que o acusado se parece com a pessoa que teria pego seu carro e a vítima Rosalvo disse recordar-se apenas vagamente do rapaz que seria muito parecido com o réu.

Assim, o reconhecimento na polícia que poderia ser tido como elemento indiciário, não pode se confirmar em juízo, com a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal e a garantia do contraditório.

Ademais, o acusado LUCIANO DE SOUSA BRITO, que não foi ouvido na delegacia, por ter sido indiciado indiretamente (fls. 159), em juízo, negou o cometimento do crime.

Afirmou que não conhece a acusada Elaine e que Tudo o que cai na 66 DP eles mostram a minha foto e dizem que fui eu.

É certo que não tem valia a afirmação do acusado no sentido de que sofreria alguma perseguição por parte do 66 DP, uma vez que não elemento probatório nenhum nos autos nesse sentido.

Entretanto, como visto, o único elemento de convicção que aponta ser o réu o autor do delito em questão é o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em solo policial (fls. 152 e 172/174).

Neste sentido, é de se ressaltar que o reconhecimento fotográfico, realizado em solo policial, sem a observância do procedimento legal e do contraditório, é um elemento de convicção a ser valorado com prudência, considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA." (HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe22/03/2022).

E, no caso concreto dos autos, ausentes outros elementos de prova capazes de ligar o acusado ao cometimento do delito, a prudência determina a sua absolvição.

É de se ponderar que, diante da possibilidade do reconhecimento pessoal em audiência, as vítimas não conseguiram afirmar a autoria, tendo condições de dizer somente que o acusado se parecia com a pessoa do estelionatário.

Ressalte-se, também, que conforme constou da sentença juntada aos autos, a acusada Elaine teria dito relacionar-se na época, com uma pessoa chamada Ricardo e não Luciano, a quem teria emprestado sua conta corrente.

Não se ignora que, conforme a Certidão de Antecedentes de Luciano (fls. 79/192) juntada aos autos, há demonstração de que o acusado, ao contrário do quanto teria afirmado em seu interrogatório no sentido de que tinha apenas este processo, ostenta maus antecedentes e já foi condenado, inclusive por estelionato.

Em que pese esse fato e o lamentável prejuízo experimentado pelas vítimas, não há nos autos elementos suficientes para afirmar a autoria de LUCIANO em relação aos delitos imputados na inicial acusatória uma vez que não tiveram as vítimas condições de confirmar indene de dúvidas o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia.

Deste modo, a improcedência da pretensão punitiva estatal deve prevalecer, visto que ausentes elementos probatórios concretos o suficiente para embasar a condenação criminal do acusado pela prática dos delitos que lhe foram imputados na denúncia. Anoto, neste sentido, que é firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que aprova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT549/348).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu LUCIANO DE SOUSA BRITO, qualificado nos autos, da conduta tipificada no artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C

São Paulo, 28 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA